MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Administrativo

Princípios, organização, atos, licitações e contratos (Lei 14.133/2021), serviços públicos, agentes, responsabilidade do Estado, improbidade e intervenção na propriedade, organizados do jeito que a FGV cobra.

5 questões na 1ª fase | Grupo **B** | Leitura: **cerca de 55 min**

Como usar esta sinopse

> Administrativo é uma das disciplinas mais previsíveis da prova. A FGV volta sempre aos mesmos pontos: anulação e revogação, a nova Lei de Licitações, responsabilidade civil do Estado, improbidade depois da reforma de 2021, concessões e desapropriação. Esta sinopse organiza esses temas em quadros comparativos.

5	3	5	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	modalidades de licitação na Lei 14.133	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Administrativo na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Princípios da Administração
2 Organização administrativa
3 Poderes administrativos
4 Atos administrativos
5 Licitações (Lei 14.133/2021)
6 Contratos administrativos
7 Serviços públicos, concessões e PPPs
8 Agentes públicos
9 Responsabilidade civil do Estado
10 Improbidade administrativa
11 Intervenção na propriedade e bens públicos
12 Processo administrativo e controle
13 Pegadinhas, números e revisão final

1 Princípios da Administração

> A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** (CF, art. 37). São os princípios expressos, o famoso "LIMPE".

Princípio	O que a FGV cobra
Legalidade	O administrador só pode fazer o que a lei autoriza; o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe.
Impessoalidade	Vedação à promoção pessoal: a publicidade dos atos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem nomes, símbolos ou imagens de autoridades (art. 37, § 1º). A nomeação de cônjuge ou parente até o 3º grau para cargo em comissão viola a Constituição (**nepotismo**, SV 13), regra que, segundo o STF, não alcança, em regra, cargos políticos, como os de secretário.
Moralidade	Exige honestidade, lealdade e boa-fé. Sua violação pode ser atacada por ação popular.
Publicidade	Condição de eficácia dos atos. Admite sigilo para a segurança da sociedade e do Estado e para a intimidade. É legítima a divulgação, em sítio eletrônico, dos nomes dos servidores e de suas remunerações (STF, Tema 483).
Eficiência	Incluído pela EC 19/98. Fundamenta a avaliação periódica de desempenho dos servidores.

Princípios implícitos

- **Supremacia e indisponibilidade do interesse público:** base das prerrogativas e das restrições da Administração.
- **Autotutela:** a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, e revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).
- **Razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica, continuidade do serviço público e motivação.**

ATENÇÃO

A SV 13 proíbe o nepotismo **cruzado** (designações recíprocas entre autoridades) e independe de lei formal que o proíba. Mas a nomeação de parente para cargo de natureza **política** (secretário municipal ou estadual, ministro) não é alcançada, salvo fraude ou falta de qualificação técnica.

2 Organização administrativa

- **Desconcentração:** distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, com criação de **órgãos**, sem personalidade jurídica. Há hierarquia.
- **Descentralização:** transferência da atividade para **outra pessoa**, física ou jurídica. Pode ser por outorga (serviços, por lei, às entidades da administração indireta) ou por delegação (colaboração, por contrato ou ato, a particulares). Não há hierarquia, mas **controle finalístico** (tutela).

As entidades da administração indireta

	Autarquia	Fundação pública	Empresa pública	Sociedade de economia mista
Criação	**Criada** por lei específica	Autorizada por lei; lei complementar define as áreas	**Autorizada** por lei específica	**Autorizada** por lei específica
Personalidade	Direito público	Pública ou privada	Direito privado	Direito privado
Capital	—	—	**100% público**	Maioria do capital votante público
Forma societária	—	—	Qualquer admitida em direito	**Sociedade anônima**
Foro (federal)	Justiça Federal	Justiça Federal (se pública)	**Justiça Federal**	**Justiça Estadual** (Súmula 556 do STF)

- As autarquias têm bens públicos (impenhoráveis), prerrogativas processuais da Fazenda e imunidade tributária recíproca quanto ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades.
- **Agências reguladoras** são autarquias em regime especial: seus dirigentes têm **mandato fixo de 5 anos, vedada a recondução** (Lei 13.848/2019), e só perdem o cargo nas hipóteses legais.
- **Empresas estatais (Lei 13.303/2016):** seus bens são, em regra, penhoráveis, salvo os afetados à prestação de serviço público. As prestadoras de serviço público em regime de monopólio, como os Correios, gozam de imunidade tributária recíproca e de execução por precatório.
- **Consórcios públicos (Lei 11.107/2005):** associação de entes federativos, com personalidade de direito público (associação pública, que integra a administração indireta de todos os consorciados) ou de direito privado.

Terceiro setor

As **Organizações Sociais** (Lei 9.637/98) firmam **contrato de gestão**; as **OSCIPs** (Lei 9.790/99), **termo de parceria**; as organizações da sociedade civil (Lei 13.019/2014), termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação. Não integram a administração pública.

3 Poderes administrativos

Poder	Conteúdo
Hierárquico	Organizar, ordenar, rever, delegar e avocar competências dentro da estrutura escalonada.
Disciplinar	Apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores e aos particulares sujeitos à disciplina administrativa (contratados, por exemplo). Não se confunde com o poder punitivo penal.
Regulamentar	Editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis (CF, art. 84, IV). Excepcionalmente, decreto autônomo para organização da administração federal sem aumento de despesa e extinção de cargos vagos (art. 84, VI).
De polícia	Limitar e condicionar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público.

Poder de polícia

- **Atributos:** discricionariedade (em regra), **autoexecutoriedade** (a Administração executa sem precisar do Judiciário) e **coercibilidade**.
- **Ciclo de polícia:** ordem, consentimento, fiscalização e sanção.
- **Delegação:** o STF admitiu a delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, de capital majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial (Tema 532). A fase de **ordem** (legislação) é indelegável. A particulares, a delegação não é admitida.
- A pretensão punitiva da administração federal, no exercício do poder de polícia, prescreve em **5 anos** (Lei 9.873/99).

Abuso de poder

Gênero que se divide em **excesso de poder** (o agente atua além de sua competência: vício de competência) e **desvio de finalidade** ou de poder (o agente atua dentro da competência, mas para fim diverso do previsto em lei: vício de finalidade). Exemplo de desvio: remover um servidor como forma de punição.

4 Atos administrativos

Elementos (requisitos de validade)

Elemento	Vinculado ou discricionário	Observação
Competência	Vinculado	Admite delegação e avocação, salvo atos normativos, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva (Lei 9.784, art. 13).
Finalidade	Vinculado	O interesse público. Sua violação é desvio de finalidade.
Forma	Vinculado	Em regra, escrita.
Motivo	Pode ser discricionário	Pela **teoria dos motivos determinantes**, os motivos declarados vinculam o ato: se forem falsos ou inexistentes, o ato é nulo, ainda que não precisasse ser motivado (exoneração ad nutum, por exemplo).
Objeto	Pode ser discricionário	O conteúdo do ato.

PARA MEMORIZAR

Elementos: **COFIFOMOB** (Competência, Finalidade, Forma, Motivo, Objeto). O mérito administrativo (conveniência e oportunidade) está no **motivo e no objeto** dos atos discricionários. Atributos: **PATI** (Presunção de legitimidade, Autoexecutoriedade, Tipicidade, Imperatividade).

Extinção dos atos

	Anulação	Revogação
Motivo	**Ilegalidade**	**Conveniência e oportunidade**
Quem faz	A Administração (de ofício) e o Judiciário (provocado)	Só a própria Administração. O Judiciário só revoga seus próprios atos administrativos
Efeitos	**Ex tunc** (retroativos), ressalvados terceiros de boa-fé	**Ex nunc** (não retroage)
Limites	O direito da Administração de anular atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em **5 anos**, salvo comprovada má-fé (Lei 9.784, art. 54)	Não podem ser revogados atos vinculados, atos que já exauriram seus efeitos, atos que geraram direito adquirido e meros atos enunciativos

- **Cassação:** extinção porque o destinatário deixou de cumprir as condições para continuar desfrutando do ato. Exemplo: cassação de licença de funcionamento de hotel que passou a funcionar como casa de prostituição.
- **Convalidação (Lei 9.784, art. 55):** os atos com **defeitos sanáveis** podem ser convalidados pela Administração, desde que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Admitem convalidação os vícios de **competência** (salvo competência exclusiva) e de **forma** (salvo forma essencial). Vícios de finalidade, motivo e objeto não se convalidam.

5 Licitações (Lei 14.133/2021)

> A Lei 14.133/2021 substituiu integralmente as Leis 8.666/93, 10.520/02 (pregão) e 12.462/11 (RDC). **Tomada de preços e convite foram extintos.**

Modalidades (art. 28)

Modalidade	Objeto	Critério de julgamento
Pregão	Aquisição de **bens e serviços comuns**, inclusive serviços comuns de engenharia. Não se aplica a serviços técnicos especializados de natureza intelectual nem a obras.	Menor preço ou maior desconto.
Concorrência	Bens e serviços especiais, **obras** e serviços comuns e especiais de engenharia.	Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto.
Concurso	Escolha de **trabalho técnico, científico ou artístico**.	Melhor técnica ou conteúdo artístico, com prêmio ou remuneração ao vencedor.
Leilão	**Alienação** de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos.	Maior lance.
Diálogo competitivo	Contratação de obras, serviços e compras em que a Administração dialoga com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas capazes de atender às suas necessidades (inovação tecnológica, soluções que precisam ser adaptadas).	Definido no edital após a fase de diálogo.

- É vedada a criação de outras modalidades ou a combinação das previstas (art. 28, § 2º).
- **Fases (art. 17):** preparatória; divulgação do edital; apresentação de propostas e lances; **julgamento**; **habilitação**; recursal; homologação. Em regra, a **habilitação vem depois do julgamento**, e só se examina a documentação do vencedor. A inversão é possível, mediante ato motivado.
- As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma **eletrônica**.

Contratação direta

	Dispensa (art. 75)	Inexigibilidade (art. 74)
Fundamento	A competição é **possível**, mas a lei autoriza não licitar.	A competição é **inviável**.
Rol	**Taxativo**	**Exemplificativo**
Exemplos	Contratações de pequeno valor (obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos; e demais compras e serviços, em valores atualizados anualmente por decreto); emergência ou calamidade pública (contrato de até **1 ano**, vedada a prorrogação e a recontratação da mesma empresa); licitação deserta ou fracassada, mantidas as condições.	Fornecedor ou representante comercial **exclusivo**; profissional do setor **artístico consagrado**, contratado diretamente ou por empresário exclusivo; **serviços técnicos especializados** de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de **notória especialização** (vedada para publicidade e divulgação); credenciamento; aquisição ou locação de imóvel cujas características tornem necessária sua escolha.

ATENÇÃO

A contratação de serviços de **advocacia** pode ser feita por inexigibilidade, como serviço técnico especializado de natureza intelectual, desde que demonstrada a notória especialização (art. 74, III, e). Já a contratação de serviços de **publicidade e divulgação** nunca se faz por inexigibilidade.

6 Contratos administrativos

Cláusulas exorbitantes (art. 104)

Prerrogativas da Administração que colocam o contratado em posição de desigualdade: modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado; extingui-lo unilateralmente; fiscalizar sua execução; aplicar sanções; ocupar provisoriamente bens e pessoal do contratado em serviços essenciais.

- As cláusulas **econômico-financeiras e monetárias** não podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado (art. 104, § 1º).
- **Limites da alteração unilateral (art. 125):** o contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até **25%** do valor inicial atualizado do contrato. No caso de **reforma** de edifício ou de equipamento, o limite para os **acréscimos** é de **50%**.
- O contratado tem direito ao **reequilíbrio econômico-financeiro** diante de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe.

Duração

- Serviços e fornecimentos **contínuos**: até **5 anos**, prorrogáveis sucessivamente até o limite de **10 anos** (arts. 106 e 107).
- Contratos que gerem receita ou com investimento do contratado: até 10 anos sem investimento e até 35 anos com investimento (art. 110).

- É vedado contrato com prazo de vigência indeterminado, salvo os de serviço público oferecido em regime de monopólio, quando a Administração for usuária (art. 109).

Garantia e sanções

- A garantia contratual é de até **5%** do valor inicial do contrato, podendo chegar a **10%** conforme a complexidade e os riscos (art. 98). Em obras e serviços de engenharia de grande vulto, pode chegar a 30% com seguro-garantia e cláusula de retomada (art. 99).
- Sanções (art. 156): advertência; multa; impedimento de licitar e contratar com o ente sancionador, por até **3 anos**; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração, de **3 a 6 anos**.
- O **atraso superior a 2 meses** nos pagamentos devidos pela Administração permite ao contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ou pela extinção do contrato (art. 137, § 2º, IV, e § 3º).

7 Serviços públicos, concessões e PPPs

- **Serviço adequado (Lei 8.987, art. 6º):** regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas.
- Não se caracteriza como descontinuidade a interrupção em **situação de emergência** ou, **após prévio aviso**, por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, e por **inadimplemento do usuário**, considerado o interesse da coletividade (art. 6º, § 3º).
- A concessão é precedida de licitação na modalidade **concorrência ou diálogo competitivo**. A permissão é formalizada por contrato de adesão, com caráter precário.

Formas de extinção da concessão (art. 35)

Forma	Motivo	Requisitos
Advento do termo	Fim do prazo contratual.	Reversão dos bens vinculados ao serviço, com indenização dos investimentos não amortizados.
Encampação	Retomada do serviço pelo poder concedente, por **interesse público**, durante o prazo da concessão.	**Lei autorizativa específica** e **prévio pagamento** da indenização (art. 37).
Caducidade	**Inexecução total ou parcial** do contrato pela concessionária.	Processo administrativo com ampla defesa e decreto do poder concedente. A indenização é posterior, descontados multas e danos (art. 38).
Rescisão	Descumprimento pelo **poder concedente**.	Por iniciativa da concessionária, mediante **ação judicial**. Os serviços não podem ser interrompidos até o trânsito em julgado (art. 39).
Anulação e **falência**	Ilegalidade; falência ou extinção da concessionária.	

PARA MEMORIZAR

Encampação = interesse público, lei e indenização **prévia**. **Caducidade** = culpa da concessionária e indenização **posterior**. **Rescisão** = culpa do poder concedente, só pela via **judicial**.

Parcerias público-privadas (Lei 11.079/2004)

- **Patrocinada:** concessão de serviço ou obra pública em que, além da tarifa cobrada dos usuários, há contraprestação pecuniária do parceiro público.
- **Administrativa:** a Administração é a usuária direta ou indireta do serviço, ainda que envolva obra ou fornecimento de bens.
- É vedada a PPP com valor inferior a **R$ 10 milhões**, com prazo inferior a **5 anos** ou superior a **35 anos** (incluída a prorrogação), ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública (art. 2º, § 4º).
- Exige a constituição de **sociedade de propósito específico** antes da celebração do contrato (art. 9º).

8 Agentes públicos

- **Concurso público (art. 37, II e III):** a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão. O prazo de validade é de até **2 anos**, prorrogável **uma vez**, por igual período.
- O candidato aprovado **dentro do número de vagas** previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação (STF, Tema 161). O aprovado fora das vagas tem mera expectativa, salvo preterição arbitrária.
- Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público (SV 44). O limite de idade só se legitima quando justificado pela natureza das atribuições (Súmula 683 do STF).
- Os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de **direção, chefia e assessoramento** (art. 37, V).

Estabilidade (art. 41)

São estáveis após **3 anos de efetivo exercício** os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho. O servidor estável só perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo com ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho; ou por excesso de despesa com pessoal (art. 169, § 4º).

Acumulação de cargos (art. 37, XVI)

É vedada a acumulação remunerada, exceto, havendo compatibilidade de horários: a de **dois cargos de professor**; a de **um de professor com outro técnico ou científico**; a de **dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde**, com profissões regulamentadas. A proibição se estende a empregos e funções na administração indireta.

Lei 8.112/90 (servidores federais)

Regra	Prazo
Posse após a publicação do ato de provimento	**30 dias**
Entrar em exercício após a posse	**15 dias**
Sindicância · processo administrativo disciplinar	**30 + 30 · 60 + 60 dias**
Suspensão disciplinar (máximo)	**90 dias**
Prescrição: demissão · suspensão · advertência	**5 anos · 2 anos · 180 dias**

- Penalidades (art. 127): advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada.
- A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição (SV 5).
- As instâncias civil, penal e administrativa são **independentes**. A absolvição criminal só repercute na esfera administrativa se negar a existência do fato ou a autoria (art. 126).

9 Responsabilidade civil do Estado

> As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa** (CF, art. 37, § 6º).

- **Regra:** responsabilidade **objetiva**, pela teoria do **risco administrativo**. A vítima prova a conduta, o dano e o nexo causal; não precisa provar culpa.
- **Excludentes:** culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. A culpa concorrente atenua a indenização.
- **Risco integral** (sem excludentes): danos nucleares, danos ambientais e atentados terroristas a aeronaves, segundo a doutrina e a jurisprudência.
- **Omissão:** a doutrina tradicional aplica a responsabilidade subjetiva (culpa do serviço, ou culpa anônima). O STF tem aplicado a responsabilidade objetiva quando há **dever específico** de agir, como na morte de detento em estabelecimento prisional (Tema 592).
- **Concessionárias:** a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público alcança também os **não usuários** do serviço (STF, Tema 130). Exemplo: ônibus de concessionária que atropela um pedestre.

Contra quem a vítima propõe a ação

A ação de indenização deve ser ajuizada **contra o Estado** ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo **parte ilegítima o agente público** autor do ato (STF, Tema 940, teoria da dupla garantia). O Estado, condenado, exerce o direito de regresso contra o agente que agiu com dolo ou culpa.

- A pretensão de indenização contra a Fazenda Pública prescreve em **5 anos** (Decreto 20.910/32).
- O Estado responde por **atos judiciais** apenas nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (CF, art. 5º, LXXV). Por atos legislativos, em regra, não responde, salvo lei declarada inconstitucional ou lei de efeitos concretos.

COMO CAI

Um motorista da Prefeitura, dirigindo em alta velocidade, atinge o carro de Lúcia. Ela quer processar o motorista e o Município. **É possível?**

Para o STF, não: a ação deve ser proposta só contra o Município, que responde objetivamente. O motorista é parte ilegítima para a ação da vítima e responde apenas regressivamente perante o Município, se tiver agido com dolo ou culpa (Tema 940).

10 Improbidade administrativa

> A Lei 14.230/2021 reformou profundamente a Lei 8.429/92. A principal mudança: **não existe mais improbidade culposa**. Todos os atos exigem **dolo**, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito (art. 1º, §§ 1º e 2º).

Espécie	Exemplos	Sanções principais (art. 12)
Enriquecimento ilícito (art. 9º)	Receber vantagem para facilitar contratação; usar em proveito próprio bens ou servidores públicos; adquirir bens desproporcionais à renda.	Perda dos bens acrescidos, perda da função, suspensão dos direitos políticos **até 14 anos**, multa equivalente ao acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público **até 14 anos**.
Lesão ao erário (art. 10)	Frustrar a licitude de licitação; permitir a aquisição de bem por preço superior ao de mercado; liberar verba sem observar as normas.	Ressarcimento, perda da função, suspensão dos direitos políticos **até 12 anos**, multa equivalente ao dano, proibição de contratar **até 12 anos**.
Violação a princípios (art. 11)	Rol **taxativo**: revelar fato sigiloso; negar publicidade a atos oficiais; frustrar concurso público; nepotismo; publicidade com promoção pessoal.	Multa de até **24 vezes** a remuneração e proibição de contratar **até 4 anos**. **Não há** suspensão de direitos políticos nem perda da função.

- **Legitimidade:** o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada (o STF restabeleceu a legitimidade dos entes lesados nas ADIs 7042 e 7043).
- **Prescrição: 8 anos**, contados da ocorrência do fato ou, nas infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. A prescrição intercorrente é de 4 anos (art. 23). A ação de ressarcimento por ato **doloso** de improbidade é **imprescritível** (STF, Tema 897).
- **Acordo de não persecução civil (art. 17-B):** admitido, desde que haja integral ressarcimento do dano e reversão da vantagem indevida.
- **Direito intertemporal (STF, Tema 1199):** a revogação da modalidade culposa **não retroage** para atingir condenações transitadas em julgado, mas se aplica aos atos culposos praticados na vigência da lei anterior sem condenação definitiva. Os novos prazos prescricionais não retroagem.

ATENÇÃO

Desde 2021, a mera ilegalidade sem dolo **não é improbidade**, e o rol do art. 11 deixou de ser exemplificativo. A FGV costuma apresentar atos culposos ou ilegalidades formais como improbidade.

11 Intervenção na propriedade e bens públicos

Desapropriação

Espécie	Fundamento	Indenização
Comum (art. 5º, XXIV)	Necessidade ou utilidade pública (DL 3.365/41) ou interesse social (Lei 4.132/62).	**Prévia, justa e em dinheiro**.
Sancionatória urbana (art. 182, § 4º, III)	Imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, após parcelamento compulsório e IPTU progressivo. Competência do **Município**.	**Títulos da dívida pública**, resgatáveis em até **10 anos**.
Sancionatória rural (art. 184)	Imóvel rural que não cumpre sua função social, para reforma agrária. Competência da **União**.	**Títulos da dívida agrária**, resgatáveis em até **20 anos**. As benfeitorias úteis e necessárias são pagas em dinheiro.
Confiscatória (art. 243)	Propriedades onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de **trabalho escravo**.	**Sem indenização**.

- São insuscetíveis de desapropriação para reforma agrária a pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva (art. 185).
- O decreto expropriatório caduca em **5 anos** nos casos de utilidade pública e em **2 anos** nos de interesse social, se não efetivada a desapropriação.
- Na ação de desapropriação, a contestação só pode versar sobre **vício do processo judicial ou impugnação do preço**; qualquer outra questão deve ser decidida por ação direta (DL 3.365, art. 20).
- **Desapropriação indireta:** apossamento do bem pelo Poder Público sem o devido processo. O proprietário pede indenização, já que o bem incorporado não pode ser reivindicado.
- **Retrocessão:** direito do expropriado de reaver o bem ou ser indenizado quando o Poder Público não lhe dá destinação pública (tredestinação ilícita).

Outras formas de intervenção

Forma	Característica
Requisição	Uso de bem particular em caso de **iminente perigo público**, com indenização ulterior, se houver dano (art. 5º, XXV).
Servidão administrativa	Direito real sobre imóvel alheio para execução de serviço público (passagem de linhas de transmissão, por exemplo). Indeniza-se se houver prejuízo.
Ocupação temporária	Uso transitório de imóvel particular, como apoio à execução de obra pública.
Limitação administrativa	Imposição geral e gratuita (recuos, gabarito de altura). Em regra, não gera indenização.
Tombamento	Proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural (DL 25/37). O proprietário mantém a propriedade, mas não pode destruir ou alterar o bem sem autorização.

Bens públicos

- São de **uso comum do povo** (ruas, praças, praias), de **uso especial** (prédios de repartições) e **dominicais** (patrimônio disponível).
- Características: **inalienabilidade** relativa (os dominicais podem ser alienados, observada a lei), **impenhorabilidade** (execução por precatório), **imprescritibilidade** (não estão sujeitos a usucapião, CF, arts. 183, § 3º, e 191) e não onerabilidade.
- A ocupação de bem público por particular é mera **detenção**, sem direito a indenização por benfeitorias (Súmula 619 do STJ).

12 Processo administrativo e controle

Lei 9.784/99

- A Administração tem o dever de decidir. Concluída a instrução, tem até **30 dias** para decidir, salvo prorrogação motivada por igual período (art. 49).
- **Recurso administrativo:** prazo de **10 dias**, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão (art. 59). É dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que pode reconsiderar em 5 dias; se não o fizer, encaminha à autoridade superior.
- O recurso tramita por, no máximo, **3 instâncias** administrativas (art. 57).
- O recurso independe de caução, salvo exigência legal. É inconstitucional a exigência de **depósito ou arrolamento prévios** de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo (SV 21).
- **Reformatio in pejus:** admitida no julgamento do **recurso**, desde que o recorrente seja cientificado para formular alegações (art. 64). Na **revisão**, que pode ocorrer a qualquer tempo diante de fatos novos, não pode resultar agravamento da sanção (art. 65).
- São legitimados para recorrer os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, os terceiros cujos direitos forem afetados, as organizações e associações representativas e os cidadãos ou associações quanto a direitos difusos (art. 58).

Controle pelos Tribunais de Contas

- Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do

ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão (SV 3).

- O TCU tem prazo de **5 anos**, a contar da chegada do processo, para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, sob pena de registro tácito (STF, Tema 445).

Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013)

As pessoas jurídicas respondem **objetivamente**, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício contra a administração pública. A multa varia de **0,1% a 20% do faturamento bruto** do último exercício. O **acordo de leniência** pode reduzir a multa em até 2/3 e isentar a empresa de algumas sanções, mas não a exime da obrigação de reparar integralmente o dano.

13 Pegadinhas, números e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que a SV 13 alcança a nomeação de parente para cargo de secretário (cargo político).
2. Dizer que empresa pública e sociedade de economia mista são criadas por lei. São autorizadas.
3. Admitir delegação da fase de ordem do poder de polícia, ou delegação a particulares.
4. Permitir que o Judiciário revogue ato da Administração.
5. Atribuir efeitos ex nunc à anulação ou ex tunc à revogação.
6. Admitir convalidação de vício de finalidade, motivo ou objeto.
7. Citar tomada de preços ou convite como modalidades vigentes.
8. Trocar dispensa (rol taxativo, competição possível) e inexigibilidade (rol exemplificativo, competição inviável).
9. Admitir alteração unilateral de cláusula econômico-financeira, ou acréscimo acima de 25% fora de reforma.
10. Confundir encampação (interesse público, indenização prévia) com caducidade (inadimplemento).
11. Admitir ação de indenização diretamente contra o agente público.
12. Negar a responsabilidade objetiva da concessionária perante não usuários.
13. Admitir improbidade culposa depois da Lei 14.230/2021.
14. Prever suspensão de direitos políticos para violação de princípios (art. 11).
15. Exigir depósito prévio para recurso administrativo, ou admitir agravamento da sanção em revisão.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Decadência para anular ato favorável	**5 anos**	Lei 9.784, art. 54
Mandato dos dirigentes de agência reguladora	**5 anos**	Lei 13.848
Alteração unilateral: regra · reforma (acréscimos)	**25% · 50%**	Lei 14.133, art. 125
Contratação emergencial (prazo máximo)	**1 ano**	art. 75, VIII
Serviços contínuos: vigência · limite com prorrogações	**5 · 10 anos**	arts. 106 e 107
Garantia contratual: regra · complexidade	**até 5% · até 10%**	art. 98
Impedimento de licitar · inidoneidade	**até 3 · 3 a 6 anos**	art. 156
PPP: valor mínimo · prazo	**R$ 10 mi · 5 a 35 anos**	Lei 11.079, art. 2º
Validade do concurso	**até 2 anos + 1 vez**	CF, art. 37, III
Estabilidade	**3 anos**	CF, art. 41
Posse · exercício (Lei 8.112)	**30 · 15 dias**	arts. 13 e 15
PAD · sindicância	**60 + 60 · 30 + 30 dias**	arts. 145 e 152
Prescrição contra a Fazenda	**5 anos**	Decreto 20.910
Improbidade: direitos políticos (art. 9º · art. 10)	**até 14 · até 12 anos**	Lei 8.429, art. 12
Improbidade: prescrição · intercorrente	**8 · 4 anos**	art. 23
Títulos: desapropriação urbana · rural	**10 · 20 anos**	CF, arts. 182 e 184
Caducidade do decreto: utilidade pública · interesse social	**5 · 2 anos**	DL 3.365 e Lei 4.132
Recurso administrativo · instâncias	**10 dias · 3**	Lei 9.784, arts. 59 e 57
Multa da Lei Anticorrupção	**0,1% a 20% do faturamento**	Lei 12.846, art. 6º

Checklist da véspera

- [ ] Sei os princípios expressos e o alcance da SV 13.
- [ ] Sei as diferenças entre autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista.
- [ ] Sei os atributos e a delegação do poder de polícia.
- [ ] Sei os elementos do ato e as diferenças entre anulação, revogação e convalidação.
- [ ] Sei as cinco modalidades da Lei 14.133 e a diferença entre dispensa e inexigibilidade.

- [ ] Sei as cláusulas exorbitantes e os limites de alteração unilateral.
- [ ] Sei as formas de extinção da concessão.
- [ ] Sei a responsabilidade objetiva do Estado e a tese da dupla garantia.
- [ ] Sei as mudanças da Lei 14.230/2021 na improbidade.
- [ ] Sei as espécies de desapropriação e de intervenção.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 37 a 41, 175, 182 a 186, 243 · Lei 14.133/2021: arts. 6º, 17, 28 a 32, 72 a 75, 104 a 110, 124 a 126, 137, 155 a 156 · Lei 8.987/1995: arts. 6º e 35 a 39 · Lei 11.079/2004: art. 2º · Lei 8.429/1992: arts. 1º a 12, 17 a 17-B e 23 · Lei 9.784/1999: arts. 49 a 65.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal, nas Leis 14.133/2021, 8.987/1995, 11.079/2004, 8.112/1990, 8.429/1992 (com a Lei 14.230/2021), 9.784/1999, 12.846/2013 e 13.303/2016, no Decreto-Lei 3.365/1941 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.